

ЗАПРОС ДОКУМЕНТОВ И (ИЛИ) СВЕДЕНИЙ от 23.03.2026

т/п Сибирский (центр эл. декл.) АО "КОРПОРАЦИЯ "ГЛОРИЯ ДЖИНС"

В соответствии с пунктом 4 статьи 325 Таможенного кодекса Евразийского экономического союза уведомляем, что в ходе проверки **декларации на товары № 10620010/230326/5040844** и документов и сведений, обнаружены следующие признаки, указывающие на то, что сведения о таможенной стоимости товаров таможенная стоимость товаров таможенная стоимость товаров таможенная стоимость товаров, заявленных в таможенной декларации, должным образом не подтверждены либо могут являться недостоверными:

1. Более низкая таможенная стоимость декларируемых товаров в сравнении с таможенной стоимостью товаров того же класса (вида), в том числе однородных товаров, ввезенных другими участниками ВЭД. Согласно данным ИСС «Малахит» отклонение заявленного уровня стоимости от средневзвешенного ИТС по ФТС составляет по товару № 1 - 29%. При детальном анализе декларирования товаров, классифицируемых в той же подсубпозиции ТН ВЭД ЕАЭС, что и декларируемые АО "КОРПОРАЦИЯ "ГЛОРИЯ ДЖИНС", установлено, что товары с теми же артикулами ввозятся иными участниками ВЭД по более высоким ценам. Наличие отклонения стоимости сделки с ввозимыми товарами от стоимости аналогичных товаров, полученной по линии международного сотрудничества, указывает на наличие условий сделки и (или) перемещения товаров, влияние которых на стоимость сделки количественно не определено и (или) информация о которых не представлена таможенному органу. В соответствии с положениями Решения Коллегии Евразийской экономической комиссии от 20.12.2012 N 283 (ред. от 27.03.2018) "О применении метода определения таможенной стоимости товаров по стоимости сделки с ввозимыми товарами (метод 1)" (вместе с "Правилами применения метода определения таможенной стоимости товаров по стоимости сделки с ввозимыми товарами (метод 1)") метод 1 не применяется, если сделка купли-продажи предусматривает условие, которое влияет на продажу или цену ввозимых товаров, но при этом определить и документально подтвердить его количественное (то есть в стоимостном выражении) влияние на цену этих товаров не представляется возможным. В таких случаях на цену ввозимых товаров оказывают влияние определенные условия индивидуального характера, связанные с конкретной продажей определенному покупателю. Таким образом, имеет место некоторое отклонение от обычной торговой практики на свободном, конкурентном рынке соответствующих товаров. При отсутствии документов, обосновывающих объективный характер значительного отличия в меньшую сторону цен на декларируемые товары от ценовой информации, содержащейся в базах данных таможенных органов по сделкам с товарами того же класса или вида, в том числе однородными товарами, ввезенными в Российскую Федерацию при сопоставимых условиях, таможенная стоимость товаров и сведения, относящиеся к ее определению, не могут считаться основанными на документально подтвержденной достоверной информации, что является ограничением для применения 1 метода определения таможенной стоимости.

3. Заявленные АО "КОРПОРАЦИЯ "ГЛОРИЯ ДЖИНС" сведения, относящиеся к определению таможенной стоимости товаров, не основываются на документально подтвержденной информации о стоимости сделки с ввозимыми товарами, что является нарушением п. 10 ст. 38 ТК ЕАЭС. На стоимость ввозимых товаров существенно влияют физические и качественные характеристики товаров, однако представленная при таможенном декларировании спецификация, инвойс не содержат полного описания товаров и информации об их функциональных и технических характеристиках. При отсутствии в контракте и предусмотренных им спецификации и инвойсе сведений о полных характеристиках товаров, декларантом не представлены технические документы, содержащие характеристики товаров в разрезе артикулов, что не позволяет достоверно установить характеристики ввезенных товаров и их влияние на цену товаров, а также установить причины более низкой стоимости декларируемых товаров в сравнении со стоимостью однородных товаров. Сертификаты качества производителя и иные подобные документы декларантом не представлялись. Таким образом, сведения о товарах и их характеристиках, оказывающих влияние на цену, не основаны на документально подтвержденной информации. Цена сделки не может считаться документально подтвержденной в случае, если характеристики, оказывающие влияние на уровень цены товаров, не согласованы сторонами сделки и (или) не установлен иным образом порядок их определения. В соответствии с § 8 Общих условий поставок товаров из Союза ССР в Китайскую Народную Республику и из Китайской Народной Республики в Союз

ССР (к Протоколу об Общих условиях поставок товаров из СССР в Китайскую Народную Республику и из Китайской Народной Республики в СССР", подписан в Пекине 13 марта 1990 года) качественные и технические характеристики товара определяются путем ссылок в контракте на национальные стандарты, стандарты международных организаций или иные нормативно-технические документы. Наряду с этим качество товара может устанавливаться также путем ссылок на согласованный между сторонами образец или путем указания в контракте согласованных между продавцом и покупателем качественных характеристик товара. Если в контракте не предусмотрены качественные и/или технические характеристики товара, то такой контракт не считается заключенным. Поскольку ни Россия как правопреемница СССР, ни Китай не заявляли о прекращении действия Протокола об Общих условиях поставок товаров из СССР в Китайскую Народную Республику и из Китайской Народной Республики в СССР положения указанного документа подлежат применению лицами договаривающихся государств при заключении контрактов. При отсутствии документов, подтверждающих сведения, относящиеся к определению таможенной стоимости товаров, заявленная таможенная стоимость не может считаться основанной на документально подтвержденной информации: отсутствие в контракте и в предусмотренном им документах сведений об условиях продажи и о характеристиках товаров, оказывающих влияние на их стоимость, свидетельствует о наличии условий сделки, влияние которых на стоимость не может быть количественно определено и (или) информация о которых не предоставлена таможенному органу, что в силу пп.2 п.1, п.2 ст.39 ТК ЕАЭС, пункта 10 статьи 38 ТК ЕАЭС является ограничением для применения 1 метода. 5. Не представлены прайс-листы продавца/производителя товаров для неограниченного круга лиц, что не позволило таможенному органу проверить первоначальную цену предложения товаров к продаже данным продавцом иным покупателям, наличие (отсутствие) отклонений от контрактной стоимости, исследовать условия и обязательства, влияющие на формирование стоимости сделки, проанализировать сведения о стоимости ввозимых товаров в стране отправления и объяснить причины отличия цены сделки от стоимости однородных товаров. Представленный прайс-лист не является публичной офертой, т.к. полностью копирует номенклатуру ввезенных товаров, задекларированных в рассматриваемой ДТ, и цены, указанные в инвойсах на декларируемые товарные партии. Кроме того, в представленном прайс-листе содержится лишь общее наименование товара, а необходимые качественные, физические характеристики товара отсутствуют, что не позволяет сделать вывод о том, каким образом общество осуществляет выбор и заявки товара. 6. Не представлена экспортная таможенная декларация страны отправления и ее перевод на русский язык. Предоставление данного документа необходимо для подтверждения таможенной стоимости ввиду того, что экспортная ДТ содержит в себе официальные сведения о стоимости ввозимого товара. Китайским таможенным законодательством предусмотрено обращение грузоотправителя/экспортера в административный отдел по валютному регулированию по возврату налога и списанию иностранной валюты на основании удостоверяющего документа формата таможенной декларации (Свидетельство таможенной декларации), которое выдается таможенным органом после проверки фактического перехода товара через границу (согласно имеющемуся в таможенном органе Кодексу правил заполнения таможенных товарных деклараций по импорту и экспорту в Китайской Народной Республике). Согласно Порядку декларирования товаров в КНР, определенному Постановлением ГТУ КНР, таможенные органы КНР выдают декларанту КНР два экземпляра декларации на вывоз товара (информация доведена письмом ФТС России от 21.06.2011 г. № 16-41/29068 "О направлении информации"). Экспортная таможенная декларация является документом иностранного государства, контроль и проверка достоверности вносимых в нее сведений является прерогативой таможенных органов страны отправителя. Наличие экспортной декларации позволило бы уточнить сведения, заявленные продавцом при вывозе товара в соответствии с законодательством страны вывоза. Источник ценовой информации: 10702070/030126/5001092 (5). Контракт № 838/DM/CL от 14.10.2024, Инвойс № RDL/DM/25/432 от 17.09.25, ТС = 13690479.33 руб. / 29572 шт. Размер обеспечения: 7 066,76 руб.

В соответствии с пунктом 7 статьи 325 Таможенного кодекса Евразийского экономического союза Вам необходимо **в срок до "01" апреля 2026 года** предоставить следующие документы и (или) сведения либо объяснения причин, по которым такие документы и (или) сведения не могут быть представлены и (или) отсутствуют:

№ п/п	Направление таможенного контроля	Перечень заявленных сведений, требующих подтверждения/уточнения	Перечень запрашиваемых документов и (или)	Номера товаров, к которым	Примечание

			сведений	запрашиваются	
1	2	3	4	5	6
1	таможенная стоимость товаров	Основа для определения таможенной стоимости (цена сделки)	04999 Заверенные в установленном порядке на бумажном носителе копии контракта со всеми действующими дополнительными соглашениями, приложениями, инвойс, упаковочный лист, ж/д накладная, прайс-лист, экспортную декларацию. Сведения, разъясняющие основания предоставления продавцом скидок покупателю на декларируемую партию товара, их величину (если такие скидки предусмотрены внешнеторговым договором, но не определены количественно).	1	В соответствии с пунктом 22 приказа ФТС от 17.09.2013 № 1761, в случае отправки указанных документов и сведений посредством почтовой связи на бумажных носителях декларант с использованием специализированного программного средства направляет в таможенный орган декларирования авторизованное сообщение, содержащее сопроводительное письмо и опись направленных в таможенный орган документов, а также сведения, подтверждающие отpravку указанных документов по почте
2	таможенная стоимость товаров	Цена, подлежащая уплате за товары при их продаже для вывоза на таможенную территорию Евразийского экономического союза	09023 Банковские платежные документы по оплате ввезенных товаров, в том числе по предыдущим поставкам (платежные поручения, выписки банка, ведомость банковского контроля). Бухгалтерские документы о принятии ввозимых, идентичных, однородных товаров на учет (карточки счетов бухгалтерского учета), в том числе по предыдущим поставкам. Ведомость банковского контроля по ПС, с учетом сведений о данной поставке. 09023 В случае использования услуг третьего лица (посредника, агента), которым оказаны услуги по перечислению денежных средств в счет оплаты декларируемых товаров и услуг (транспортировка, страхование и пр.) необходимо предоставить соответствующий договор на оказание таких посреднических услуг, а также сопутствующие документы (счета,	1	

			платежные поручения на оплату, акты оказанных услуг и пр.).		
3	таможенная стоимость товаров	Формирование стоимости сделки с ввозимыми товарами	04999 Пояснения о влиянии качественных и количественных характеристик товаров на их стоимость.	1	
4	таможенная стоимость товаров	Соответствие заявленной таможенной стоимости уровню цен, сложившемуся при продаже идентичных, однородных товаров, а также товаров того же класса или вида	09023 Прайс-листы, коммерческие предложения, оферты продавцов ввозимых, идентичных, однородных товаров, а также товаров того же класса или вида (в том числе при их продаже на экспорт в Российскую Федерацию, а также на внутреннем рынке России).	1	
5	таможенная стоимость товаров	Условия последующей продажи, распоряжения иным способом или использования ввозимых товаров покупателем на территории Евразийского экономического союза	04999 Документы о реализации ввезенного товара и (или) по предыдущим поставкам (договор, счет-фактура, банковские и платежные документы, позволяющие идентифицировать оплату по продаже ввезенных товаров.)	1	
6	таможенная стоимость товаров	Структура таможенной стоимости (расходы на погрузку (разгрузку, перегрузку) товаров)	04999 Пояснения, полученные от продавца о структуре цены сделки 04999 Одновременно с запрошенными таможенным органом документами и (или) сведениями могут быть представлены иные документы и (или) сведения в целях подтверждения достоверности и полноты сведений, заявленных в таможенной декларации, и (или) сведений, содержащихся в иных документах Запрошенные документы и (или) сведения должны быть представлены одним комплектом (одновременно). 09023 Иные графические материалы	1	

Запрошенные документы и (или) сведения должны быть представлены одним комплектом (одновременно).

Одновременно с запрошенными таможенным органом документами и (или) сведениями могут быть представлены иные документы и (или) сведения в целях подтверждения достоверности и полноты сведений, заявленных в таможенной декларации, и (или) сведений, содержащихся в иных документах.



В соответствии с пунктами 6,12 статьи 325 Таможенного кодекса Евразийского экономического союза информируем о возможности произвести выпуск товаров в соответствии со статьей 121 Таможенного кодекса Евразийского

экономического союза (до завершения проверки таможенных, иных документов и (или) сведений).



Для выпуска товаров Вам необходимо **в срок до "02" апреля 2026 года** предоставить обеспечение исполнения обязанности по уплате таможенных пошлин, налогов, специальных, антидемпинговых, компенсационных пошлин.



При выпуске товаров в соответствии со статьей 121 Таможенного кодекса Евразийского экономического союза документы и (или) сведения, запрошенные таможенным органом, могут быть представлены после выпуска товаров **в срок до "22" мая 2026 года**

ОПАРИНА АЛЕКСАНДРА АЛЕКСАНДРОВНА*